

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2018 - 77	처분요구일자	2018. 12. 24.
처 분 종 류	통보		
관 계 부 서	****처		
제 목	건설공사 계약 및 준공관리 부적정		

지 적 내 용

3단계 건설사업은 「국토해양부 고시 제2009-416호 ‘인천국제공항 건설 기본계획(3단계) 6차변경(2009.6.30.)’」에 따라 약 4조9천억 원의 소요예산으로 제2여객터미널, T2전면시설, 계류장, T2 진입도로 등 대규모 건설사업이 본격적으로 착수되었으며, 토목, 건축, 기계, 전기, 통신 등 복합 공종에서 설계용역, 공사, 구매설치 등 다수의 계약자가 참여하였다.

건설공사에 참여하는 계약자는 공사계약일반조건 제3조의 계약문서에 따라 계약을 이행하여야 하며, 공사 이행중 공사계약일반조건 제19조부터 제23조의2에 의한 설계변경, 물가변동, 기타계약내용 변경 등이 필요한 경우에는 계약금액 조정 후 변경된 내용에 따라 준공기한내에 이행을 완료하여야 한다.

또한, 공사계약에 대한 이행이 완료되었을 경우 계약담당자(건설기술진흥법 제39조제2항에 의하여 건설사업관리 또는 감리를 하는 공사에 있어서는 건설기술용역업자를 말함)는 계약서, 설계서, 준공신고서 기타 관계서류에 의하여 그 이행의 확인을 위한 검사를 하고, 만일 계약이행내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 계약상대자에게 필요한 시정조치를 요구하여야 한다.

**** 마감 및 부대설비공사는 건설기술진흥법 제55조제1항에 따른 전면 책임감리용역(現 건설사업관리용역) 대상사업에 해당되어 발주청의 감독 권한 대행업무를 수행하는 ‘인천국제공항 3단계 ***** 건설공사 전면책임 감리용역(계약자 (주)*****사무소 컨소시엄, 계약금액 44,414백만원)(이하 ‘감리단’이라 함)’을 시행하였다.

(주)*****사무소 컨소시엄은 시공사에서 제출한 준공검사원에 대하여 준공검사를 시행하였으나, 정부입찰계약집행기준 제94조에 따라 국민건강 보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료(이하, ‘보험료 등’이라 함)의 사후정산 기준 미준수 및 최종 시공물량 확인 오류 등 부실한 점토로 인 하여 [표1]과 같이 준공금액이 조정되는 문제가 발생하였다.

(단위 : 백만 원)

구 분	1차 준공검사 (‘18. 1.23.)	2차 준공검사 (‘18. 2.23)	일상감사
준공정산금액	(증) 567	(감) 4,237	추가 (감) 4,335

[표 1] 준공검사 금액조정 현황

또한, 계약에 포함된 유지보수용 및 예비품 자재의 납품이 계약기간내 이행되지 않아 준공처리를 할 수 없음에도 불구하고, 동 자재의 납품완료 시까지 대금지급을 유보하는 조건으로 준공처리를 완료하는 등 건설사업 관리 방식 검토기준 및 업무수행지침(국토부고시), 과업내용서 등의 시공 성과 확인 및 검측, 설계변경관리, 준공검사 업무를 제대로 이행하지 않았다.

※ 유지보수용 및 예비품 자재는 준공일로부터 6개월 이상 경과한 2018.7.6. 납품을 완료함

아울러, 설계변경사유가 발생하였을 경우에는 계약금액조정을 위한 계약변경후 변경된 내용에 따라 대가를 지급하여야 하나, 파일공사 매입말

똑, 유지보수자재 및 예비품의 수량은 준공검사시점에서 계약변경절차 없이 임의로 수량을 조정하여 정산하는 등 계약관련 기준을 준수하지 않았다.

위와 같이 전면책임감리를 담당하는 감리단에서 계약이행 및 준공검사 과정에서 “건설사업관리 방식 검토기준 및 업무수행지침(국토부고시)” 및 과업내용서의 계약변경 관리업무를 부실하게 수행하였다.

관계부서 및 해당부서 의견

감사결과에 대하여 해당부서에서는 별다른 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

사장(****처장)은 설계도서 및 관련 기준에 따른 단계별 확인 및 준공 검사업무를 소홀히 하여 유지보수 및 예비품자재 납품지연, 준공금액 조정, 대가지급 지연 등을 유발한 건설사업관리용역업자((주)*****사무소 컨소시엄)에 대하여 건설기술진흥법 제53조(건설공사 등의 부실처정)의제1항 및 같은법 시행령 제87조(건설공사 등의 부실처정)제5항, [별표 8] 건설공사 등의 별점관리기준 위반여부 검토후 부실별점 부과 등의 조치를 하시기 바랍니다. 『통보』

인천국제공항공사 상임감사위원

직인생략